

1519640-41.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2236663/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 27082600 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2236663 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO JOSE DA SILVA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519640-41.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519640-41.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2236663/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 27082600 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2236663 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO JOSE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

SÉRGIO JOSÉ DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 29 de agosto de 2022, por volta das 17 horas, na Avenida Musgo de Flor, altura do nº 01, Itaquera, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de traficância, 31,3g (trinta e um gramas e três decigramas) de cocaína, na forma de crack, divididos em 164 (cento e sessenta e quatro) porções, que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação

legal e regulamentar.

As drogas foram submetidas à constatação preliminar (fls. 10/13) e, posteriormente, à perícia químico-toxicológica (fls. 97/99).

A denúncia foi recebida às fls. 81/82.

O réu foi devidamente citado (fl. 120) e apresentou resposta à acusação em audiência. Após, o recebimento da denúncia foi ratificado.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas e o acusado foi interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, vez que evidentes a autoria e a materialidade. Na aplicação da pena, requer o reconhecimento dos maus antecedentes e da multirreincidência, fixando-se o regime inicial fechado para cumprimento de pena.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, fixação de regime diverso do fechado e o deferimento do apelo em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

A denúncia é procedente.

Diz a inicial acusatória que, em 26 de agosto de 2022, nas circunstâncias de lugar anteriormente descritas, policiais civis realizaram a apreensão de 300 (trezentas) porções de cocaína, na forma de crack (RDO nº F05138-1/2022 - fls. 24/26). Assim, em 29 de agosto de 2022, sabendo que o local era ponto de drogas, os policiais dirigiram-se novamente ao local dos fatos para tentar apurar a autoria do tráfico de drogas e, após breve campana, avistaram o denunciado resgatando algo em um estojo preto que trazia consigo e entregando a terceiros que, por sua vez, lhe entregavam dinheiro em contrapartida, em típica movimentação de traficância. Diante de atitude suspeita, os policiais abordaram o denunciado e, ao verificarem o referido estojo preto, lograram localizar a vasta quantidade de entorpecentes supramencionada, além da quantia de R\$ 61,00 (sessenta e um reais) - fls.62.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada nos autos de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 04/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08), laudo de constatação (fls. 10/13) e laudo de perícia químico-toxicológica (fls. 97/99), bem como pelas provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 19), o acusado permaneceu em silêncio.

Em juízo, o réu confirmou que não conhecia os policiais de data anterior. SÉRGIO JOSÉ DA SILVA negou a prática delitiva. Disse ser apenas usuário de "crack", aduzindo que o vendedor conseguiu fugir quando os policiais conseguiram chegar. Os demais usuários se dispersaram durante a chegada policial, afirmou o réu.

Os policiais Rômulo Mayerhoffer Pereira, Magadiel de Souza Morgado e João Paulo dos Santos Mattos narraram, em ambas as fases da persecução penal, a diligência realizada.

Disseram, na delegacia (fls. 16/19), que, visando apurar a autoria do tráfico de drogas que ocorre no local dos fatos, tendo em vista recente apreensão de crack (300 porções), realizada no dia 26/08/2022, conforme se vê do Boletim de Ocorrência

F05138/2022, incursionaram de modo velado no mesmo ponto de venda, situado na Avenida Musgo Verde cruzamento com a Rua Jatairana, cujo gerente, segundo informações recebidas, seria indivíduo de vulgo “fantasma”, e, durante breve campanha a bordo de viatura descaracterizada, notaram típica movimentação de tráfico, pois visualizaram um indivíduo na posse de um estojo preto, o mesmo recebia transeuntes que por ali passavam, os quais lhe entregavam o que parecia dinheiro e, em contrapartida, retirava item do estojo e fornecia aos transeuntes. Durante o pouco tempo que permaneceram no local notaram três movimentações como a agora narrada. Dada voz de parada, o indivíduo não esboçou reação; com ele fora localizado o estojo avistado anteriormente no qual havia substâncias embaladas individualmente semelhantes a crack, bem como em sua posse foram localizados R\$ 61,00 (sessenta e um reais); O indivíduo em questão não portava documentação pessoal e forneceu os seus dados qualificativos aos policiais como sendo SERGIO JOSÉ DA SILVA. Ressaltaram que as embalagens que acondicionavam as substâncias são idênticas as que foram localizadas e apreendidas na sexta-feira passada.

Em juízo, o policial Rômulo Mayerhoffer Pereira acrescentou que o local já é conhecido pela venda de entorpecentes, inclusive com a apreensão de drogas na semana anterior. Na semana seguinte, fizeram uma campanha em viatura descaracterizada e conseguiram verificar o réu realizando a venda das drogas. Com ele, em uma bolsa, encontraram porções de crack e quantia em dinheiro. Presenciou três vendas, já que pessoas chegavam próximo dele e realizavam transações. Estavam a uma distância de 20 a 30 metros. Não conhecia o acusado de data anterior.

Em juízo, o policial Magadiel de Souza Morgado adicionou que a ocorrência iniciou com a apreensão de drogas na semana anterior. Na semana seguinte à apreensão, visualizaram o réu em campanha realizando a traficância no local, porque pessoas se aproximavam e iam embora logo em seguida. Realizada a abordagem, a pochete estava na posse direta do réu e em seu interior estavam as drogas. Não conhecia o acusado anteriormente aos fatos. Fizeram uma campanha de cerca de 10 minutos e estavam a uma distância de 20 metros. O réu não esboçou reação e não aparentava estar drogado.

Em juízo, o policial João Paulo dos Santos Mattos adicionou que o local era de conhecimento pela ocorrência do tráfico de drogas. Em campanha, conseguiram visualizar o réu realizando a venda das drogas. Na abordagem, o réu não esboçou reação e, no interior da bolsa, encontraram cerca de 160 porções de “crack”, todas separadas para venda. O réu não aparentava ser usuário de drogas e não aparentava estar drogado. A bolsa foi encontrada em poder do réu. Não conhecia o acusado de data anterior.

Impõe-se ressaltar que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: “(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...)” – (STJ - HC 477.171/SP - Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA - DJe 22/11/2018 - p. 11).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

A coligação das provas contidas nos autos – da formação do inquérito policial ao

momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de tráfico de entorpecentes pelo acusado.

Os policiais, em depoimentos uníssonos e coerentes, confirmaram a campana que resultou na observação do réu em pleno ato de mercancia: pessoas dele se aproximavam, entregavam dinheiro e pegavam a droga.

Realizada a abordagem, além das drogas que foram devidamente apreendidas com o réu, houve também a apreensão de dinheiro. Deve-se destacar também a confirmação de ser o local já conhecido pela prática do tráfico de drogas, inclusive com apreensão de drogas em data anterior, circunstâncias que conferem credibilidade à narrativa acusatória.

Outrossim, existem os laudos de constatação e de exame toxicológico, confirmando não somente a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas (31,3g [trinta e um gramas e três decigramas] de cocaína, na forma de crack, divididos em 164 [cento e sessenta e quatro] porções), como também a forma de acondicionamento apresentada, dividida em porções, típica da atividade de tráfico. Nessas mesmas circunstâncias, sequer seria possível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, essencialmente por essas mesmas características de quantidade e forma de acondicionamento dos tóxicos encontrados.

A versão do réu em Juízo não se sustenta em razão da campana realizada e é carecedora de logicidade, na medida em que confirmou não conhecer os policiais de data anterior, motivo pelo qual não havia, ou pelo menos não demonstrou, eventual interesse dos agentes públicos em incriminá-lo falsamente pela prática do crime em tela.

O conjunto probatório, como é possível observar, é suficiente a autorizar a condenação porque substancial e harmônico ao longo da persecução penal. A identificação de usuários, para o decreto condenatório, é desnecessária e era impossível no presente caso, já que o próprio réu confirmou que houve dispersão de pessoas com a aproximação policial.

Cumprindo ainda ressaltar que, mesmo que o acusado seja usuário de entorpecentes, tal situação, de forma alguma, excluiria a possibilidade de que também se dedicasse à comercialização de substâncias ilícitas, sendo, portanto, a análise das circunstâncias fáticas do caso em análise determinante para aferição da real destinação das drogas.

A propósito do tema, tem julgado este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Importante consignar que o fato de o acusado ter declarado que era usuário de drogas não afasta sua condição de traficante, uma vez que os usuários, frequentemente, também passam a comercializar entorpecentes, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento, acrescentando-se, por oportuno, que uma conduta não exclui a outra" (AP.n.º 0001866-59.2015.8.26.0635, Rel. Sérgio Coelho, 9.ª Câ. Crim., j. em 31.03.2016).

O quadro probatório contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito em questão, razão pela qual a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime) e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, tem-se que o acusado é multirreincidente, de modo que condenações serão

nesta fase utilizada como circunstâncias judiciais negativas (fls. 30 - roubo - Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0010870-71.2011.8.26.0050 e roubo - Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0060641-52.2010.8.26.0050 - ambas transitada em 2015), razão pela qual as penas-base devem ser fixadas acima dos mínimos legais cominados à espécie, isto é, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, há que se reconhecer a agravante da reincidência múltipla do acusado (fls. - receptação - Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0003495-68.2015.8.26.0635 - transitada em 2019; fls. 29/20: receptação: Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0010535-04.2015.8.26.0635 - transitada em 2018), assim, as penas provisórias majoradas em 1/5 (um quinto) ficam em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, observa-se ser inaplicável a minorante inscrita no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência e maus antecedentes.

Neste sentido, aliás, encontramos o mais recente abalizado entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "(...) ainda porque é o réu reincidente. 8. Reincidência e "bis in idem". Não há "bis in idem" no reconhecimento da reincidência tanto na segunda fase, por excelência, quanto na terceira fase, como óbice para a concessão do redutor, pois não haveria dupla punição pelo fato do réu ser reincidente, mas sim a aplicação literal da Parte Geral do Código Penal (como circunstância agravante) em consonância com a previsão legal na Lei Especial (como negativa da causa especial de diminuição de pena), ou seja, aplicar-se-ia o mesmo instituto em fases distintas da dosimetria da pena. Precedentes do STF (HC 107.274/MS - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - 1ª T - j.12.04.11 - DJU 25.04.11) e do STJ (HC 287.904/SP - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - 6ª T - j. 06.05.14 - DJU 15.05.14 e HC 237.729/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - 5ª T - j. 24.04.14 - DJU 08.05.14). (Apelação 0025717-46.2012.8.26.0114, Rel. Min. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, julg. 05/12/2017, DJE 12/12/2017).

O regime para cumprimento da pena será a modalidade inicial fechada, tendo em vista a expressiva quantidade de droga, a reincidência, a hediondez do delito e a necessidade da prevenção do tráfico de entorpecentes, que se expande cada dia mais com a benevolência dos aplicadores da Lei.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado SÉRGIO JOSÉ DA SILVA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo atualizado.

Determino a incineração das drogas apreendidas, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, bem como o perdimento dos valores apreendidos, em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei Antidrogas.

Deixo de conceder ao réu o direito de apelar em liberdade, por ter respondido ao presente processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado. Ademais, multirreincidente na prática delitativa, o que denota risco à ordem pública ante a reiterada violação de leis penais. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, expedindo-se, desde logo, a Guia de Execução Provisória.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Execução Definitiva e lance-se seu nome no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA